ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা (Panchayati Raj System)

Competitive Exam Special Deep-Dive Study Material

---

১. পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার ধারণা ও মূল উদ্দেশ্য

ভারতের পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা হলো গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Rural Local Self-Government) পদ্ধতি। এটি ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

- **গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (Democratic Decentralization):** ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুকে দিল্লির দরবার বা রাজ্যের রাজধানী থেকে একদম গ্রামীণ স্তরের সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়াই এর মূল লক্ষ্য।
- **তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্র (Grassroots Democracy):** সমাজের অন্তিম ব্যক্তিটি যাতে শাসন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা।
- **গান্ধীবাদী দর্শন:** মহাত্মা গান্ধীর 'গ্রাম স্বরাজ' (Gram Swaraj)-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতির (DPSP) অন্তর্গত **৪০ নম্বর অনুচ্ছেদে** গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের কথা বলা হয়েছিল।

২. ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিভিন্ন কমিটি

স্বাধীনতার পর ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে **Community Development Programme (CDP)** এবং ১৯৫৩ সালে **National Extension Service (NES)** শুরু করা হয়। কিন্তু এই কর্মসূচিগুলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ব্যর্থ হয়। এরপর এই ব্যবস্থার ত্রুটি অনুসন্ধানের জন্য একাধিক কমিটি গঠিত হয়:

A. বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি (১৯৫৭)

- **গঠন ও উদ্দেশ্য:** ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে বলবন্ত রাই মেহতার নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করা হয় CDP এবং NES-এর কাজের পর্যালোচনার জন্য। কমিটি ওই বছরের নভেম্বর মাসে রিপোর্ট জমা দেয়।
- **প্রধান সুপারিশ:** এই কমিটি প্রথম **"গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ"** শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে এবং একটি **ত্রিস্তর বিশিষ্ট (Three-tier)** পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করে:
  1. গ্রাম স্তর – গ্রাম পঞ্চায়েত (সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত)।
  2. ব্লক স্তর – পঞ্চায়েত সমিতি (পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, এটি হবে মূল নির্বাহী সংস্থা)।
  3. জেলা স্তর – জেলা পরিষদ (প্রধানত সমন্বয়কারী ও পরামর্শদাতা সংস্থা, জেলাশাসক হবেন এর চেয়ারম্যান)।
- ২রা অক্টোবর ১৯৫৯ সালে রাজস্থানের **নাগৌর (Nagaur)** জেলায় জওহরলাল নেহেরু প্রথম পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। এরপর দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৫৯) এই ব্যবস্থা চালু করে।

B. অশোক মেহতা কমিটি (১৯৭৭)

- **গঠন:** ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জনতা পার্টি সরকারের আমলে অশোক মেহতার নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯৭৮ সালের আগস্টে ১৩২টি সুপারিশ সহ রিপোর্ট জমা দেয়।

- **প্রধান সুপারিশ:**
  - ত্রিস্তর ব্যবস্থার পরিবর্তে **দ্বিস্তর বিশিষ্ট (Two-tier)** পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুপারিশ করে (১. জেলা স্তর - জেলা পরিষদ, ২. ১৫,০০০-২০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রাম সমষ্টি নিয়ে 'মণ্ডল পঞ্চায়েত')।
  - পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণের সুপারিশ করা হয়।
  - পঞ্চায়েতের নিজস্ব কর আদায়ের বাধ্যতামূলক ক্ষমতা এবং পঞ্চায়েত বিষয়ক একজন মন্ত্রী নিয়োগের কথা বলা হয়।
  - তফসিলি জাতি (SC) ও তফসিলি উপজাতি (ST) দের জন্য জনসংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়।
- **ফলাফল:** জনতা সরকার পতন হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় স্তরে এই সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তবে কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশ এই রিপোর্টের ভিত্তিতে আইন সংশোধন করেছিল।

C. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটি (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি)

- **জি. ভি. কে. রাও কমিটি (G.V.K. Rao Committee - 1985):** এই কমিটি মন্তব্য করেছিল যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটি আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কারণে **"শিকড়হীন ঘাস" (Grass without roots)**-এ পরিণত হয়েছে। এরা জেলা উন্নয়ন কমিশনার পদের সৃষ্টির সুপারিশ করে।
- **এল. এম. সিংভি কমিটি (L.M. Singhvi Committee - 1986):** রাজীব গান্ধী সরকারের আমলে গঠিত এই কমিটি প্রথম **পঞ্চায়েত রাজ সংস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি** দেওয়ার জোরদার সুপারিশ করে। এছাড়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জুডিশিয়াল ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলে।
- **থুঙ্গন কমিটি (Thungon Committee - 1988):** পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার জন্য সাংবিধানিক মর্যাদা এবং পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদের সুপারিশ করে।
- **গডগিল কমিটি (Gadgil Committee - 1988):** এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই মূলত পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত সংশোধনী বিলের খসড়া তৈরি হয়।

> 💡 **পরীক্ষার জন্য ক্রনোলজি (Chronology Tip):**
>
> বলবন্ত রাই মেহতা (1957) ➔ অশোক মেহতা (1977) ➔ G.V.K. রাও (1985) ➔ L.M. সিংভি (1986) ➔ থুঙ্গন (1988) ➔ গডগিল (1988)।

৩. ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৯২ (73rd Amendment Act)

পি. ভি. নরসিমা রাও সরকারের আমলে এই ঐতিহাসিক বিলটি পাস হয়। এটি **২৪শে এপ্রিল ১৯৯৩** সাল থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হয়। তাই প্রতি বছর ২৪শে এপ্রিল দিনটি ভারতে **"জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস"** হিসেবে পালিত হয়।

সাংবিধানিক পরিবর্তনসমূহ:

- সংবিধানে একটি নতুন অংশ বা **Part IX** যুক্ত করা হয়, যার শিরোনাম দেওয়া হয় "The Panchayats"।
- এর অধীনে **অনুচ্ছেদ ২৪৩ থেকে ২৪৩ও (Article 243 to 243O)** পর্যন্ত মোট ১৬টি ধারা যুক্ত হয়।
- সংবিধানে একটি নতুন তপশিল—**একাদশ তপশিল (11th Schedule)** যুক্ত করা হয়। এতে পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত **২৯টি কার্যভিত্তিক বিষয় (29 functional items)** লিপিবদ্ধ আছে (যেমন: কৃষি, ভূমি সংস্কার, ক্ষুদ্র সেচ, পশুপালন, কুটির শিল্প, পানীয় জল ইত্যাদি)।

৪. বর্তমান ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গঠন ও বৈশিষ্ট্য

৭৩তম সংশোধনী আইন অনুযায়ী ভারতজুড়ে অভিন্ন ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তবে যেসব রাজ্যের জনসংখ্যা **২০ লক্ষের কম**, সেখানে মধ্যবর্তী স্তর (ব্লক স্তর) না রাখলেও চলে।

স্তর (Tier)	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশাসনিক ক্ষেত্র	রাজনৈতিক প্রধান	সরকারি কর্মকর্তা
নিম্ন স্তর	গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম / গ্রাম সমষ্টি	প্রধান / সরপঞ্চ (Sarpach)	পঞ্চায়েত সেক্রেটারি / Executive Officer
মধ্যবর্তী স্তর	পঞ্চায়েত সমিতি	ব্লক (Block) স্তর	সভাপতি (Sabhapati)	বি.ডি.ও (BDO - Block Development Officer)
উচ্চ স্তর	জেলা পরিষদ	জেলা (District) স্তর	সবোধিপতি (Sabhadhipati)	ডি.এম (DM) / IAS ক্যাডারের CEO

গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য:

- **গ্রাম সভা (Gram Sabha):** এটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনী তালিকার সমস্ত নথিভুক্ত ভোটারদের নিয়ে গ্রাম সভা গঠিত হয়। এটি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক সংস্থা।
- **সদস্য নির্বাচন:** পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেরই সমস্ত সদস্য সাধারণ ভোটারদের দ্বারা **সরাসরি (Directly)** নির্বাচিত হন। তবে ব্লক ও জেলা স্তরের প্রধান বা সভাপতিরা নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে **পরোক্ষভাবে (Indirectly)** নির্বাচিত হন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নির্বাচন পদ্ধতি রাজ্য আইনসভা নির্ধারণ করে।
- **ভোটদানের বয়স:** পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ন্যূনতম বয়স **২১ বছর** হতে হবে (বিধানসভার ক্ষেত্রে এটি ২৫ বছর)।
- **কার্যকাল:** পঞ্চায়েতের সাধারণ মেয়াদ **৫ বছর**। যদি ৫ বছরের আগেই পঞ্চায়েত ভেঙে দেওয়া হয়, তবে ভেঙে যাওয়ার তারিখ থেকে **৬ মাসের মধ্যে** বাধ্যতামূলকভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। পুনর্গঠিত পঞ্চায়েতটি কেবল অবশিষ্ট মেয়াদের (Remainder period) জন্য স্থায়ী হবে।

৫. আসন সংরক্ষণ (Reservation of Seats - Article 243D)

- **SC এবং ST সংরক্ষণ:** প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় অনুসূচিত জাতি (SC) ও অনুসূচিত জনজাতি (ST) দের জন্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক। এই সংরক্ষণ তিনটি স্তরেই প্রধান পদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- **মহিলা সংরক্ষণ:** পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যার (SC/ST মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সহ) ন্যূনতম **এক-তৃতীয়াংশ (১/৩ বা 33.33%)** আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। প্রধান পদের ক্ষেত্রেও ১/৩ অংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

> **বিশেষ দ্রষ্টব্য (Exam Extra):** পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা সহ ভারতের প্রায় ২০টি রাজ্যে বর্তমানে মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতে **৫০% আসন সংরক্ষণ** করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৮ সালের আইন সংশোধনীর মাধ্যমে এটি কার্যকর হয়।

- **OBC সংরক্ষণ:** অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (OBC) জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রাজ্য আইনসভার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৬. গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ (Articles 243 to 243O)

পরীক্ষায় সরাসরি অনুচ্ছেদ তুলে প্রশ্ন আসে। নিচে প্রতিটি অনুচ্ছেদের মূল বিষয়বস্তু চার্ট আকারে দেওয়া হলো:

Article 243 ➔ সংজ্ঞা (Definitions) - গ্রাম, গ্রামসভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদির ব্যাখ্যা।

Article 243A ➔ গ্রাম সভা (Gram Sabha) - এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী।

Article 243B ➔ পঞ্চায়েতের গঠন (Constitution of Panchayats) - ত্রিস্তর ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা।

Article 243C ➔ পঞ্চায়েতের কাঠামো (Composition of Panchayats) - নির্বাচন ও সদস্যপদ।

Article 243D ➔ আসন সংরক্ষণ (Reservation of seats) - SC, ST এবং মহিলাদের আসন ও পদ সংরক্ষণ।

Article 243E ➔ পঞ্চায়েতের মেয়াদ (Duration of Panchayats) - ৫ বছরের কার্যকাল ও আগাম ভেঙে গেলে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন।

Article 243F ➔ সদস্যপদের অযোগ্যতা (Disqualifications for membership) - ২১ বছর বয়সের কম হলে বা রাজ্য আইনের অধীনে অযোগ্য হলে।

Article 243G ➔ পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্ব (Powers, authority and responsibilities) - ১১শ তপশিলের ২৯টি বিষয়ের ওপর কাজ।

Article 243H ➔ কর আরোপের ক্ষমতা ও পঞ্চায়েত তহবিল (Powers to impose taxes and Funds)।

Article 243I ➔ রাজ্য অর্থ কমিশন (State Finance Commission) - পঞ্চায়েতের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য রাজ্যপাল প্রতি ৫ বছর অন্তর এটি গঠন করেন।

Article 243J ➔ পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষা (Audit of accounts of panchayats)।

Article 243K ➔ রাজ্য নির্বাচন কমিশন (State Election Commission) - পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রস্তুতি ও নির্বাচন পরিচালনা। রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেন।

Article 243L ➔ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা (Application to Union territories)।

Article 243M ➔ কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য না হওয়া (Part not to apply to certain areas) - নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ৫ম তপশিলভুক্ত উপজাতি এলাকা।

Article 243N ➔ বিদ্যমান আইন ও পঞ্চায়েতের ধারাবাহিকতা (Continuity of existing laws and panchayats)।

Article 243O ➔ নির্বাচনী বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা (Bar to interference by courts in electoral matters)।

৭. রাজ্য অর্থ কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন

State Finance Commission (Article 243I):

রাজ্যপাল প্রতি ৫ বছর অন্তর এই কমিশন গঠন করেন। এর মূল কাজ হলো রাজ্য সরকার এবং পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে কর, শুল্ক ও টোল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বণ্টনের সুপারিশ করা। এছাড়া পঞ্চায়েতের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরামর্শ দেওয়া।

State Election Commission (Article 243K):

এটি একটি স্বতন্ত্র সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ। রাজ্যপাল দ্বারা নিযুক্ত একজন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এর প্রধান হন। **মনে রাখবেন:** ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচন করায়, কিন্তু পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচন করানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে "রাজ্য নির্বাচন কমিশন"-এর। কমিশনারকে পদ থেকে সরাতে হলে হাইকোর্টের বিচারককে যেভাবে সরানো হয় (Impeachment সদৃশ প্রক্রিয়া), সেই পদ্ধতিতে সরাতে হয়।

৮. PESA Act, 1996 (Provisions on the Panchayats - Extension to Scheduled Areas)

সংবিধানের Part IX-এর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটি সংবিধানের ৫ম তপশিলভুক্ত উপজাতি প্রধান এলাকায় সরাসরি প্রযোজ্য ছিল না। এই এলাকাগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য দিলীপ সিং ভূরিয়া কমিটির সুপারিশে **PESA Act, 1996** পাস করা হয়। এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ 243M-এর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ১০টি রাজ্যের (যেমন: অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হিমাচল, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান ও তেলেঙ্গানা) তপশিলি এলাকায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়। এখানে 'গ্রাম সভা'-কে জল, জঙ্গল ও জমির ওপর আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকার রক্ষার জন্য একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৯. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা: বিশেষ তথ্য (WBCS ও রাজ্য পরীক্ষার জন্য)

- পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চায়েত আইন পাস হয় **১৯৫৭ সালে (পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন)** এবং জেলা পরিষদ আইন পাস হয় ১৯৬৩ সালে। তখন এটি চার স্তর বিশিষ্ট ছিল (গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চিলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ)।
- পরবর্তীকালে **১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন** (West Bengal Panchayat Act, 1973) অনুযায়ী চার স্তরের বদলে বর্তমান **ত্রিস্তর বিশিষ্ট** ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।
- এই ১৯৭৩ সালের আইনের ওপর ভিত্তি করে **৪ঠা জুন ১৯৭৮** সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দেশব্যাপী সর্বজনীন রাজনৈতিক পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র ব্যতিক্রমী জেলা হলো **দার্জিলিং**। এখানে কোনো জেলা পরিষদ নেই। এর পরিবর্তে পার্বত্য অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের জন্য **Gorkhaland Territorial Administration (GTA)** রয়েছে এবং মহকুমা স্তরে **শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ** (Siliguri Mahakuma Parishad) জেলা পরিষদের সমতুল্য ক্ষমতা ভোগ করে।

🎯 Quick Revision Points for Exams:

- পঞ্চায়েত কোন তালিকার বিষয়? ➔ **রাজ্য তালিকা (State List - VII Schedule)**
- প্রথম কোন রাজ্য রাজস্থানের পর চালু করে? ➔ **অন্ধ্রপ্রদেশ**
- নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত কে নেয়? ➔ **রাজ্য সরকার (State Government)**
- ন্যূনতম সদস্য বয়স কত? ➔ **২১ বছর**
- একাদশ তপশিলে কটি বিষয় আছে? ➔ **২৯টি বিষয়**